

부 서 주 의

제 목 □□광구 사업비 대납 관리 부적정

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

20XX년 XX월 공사를 포함한 한국 측 참여사(공사, G사, H사)는 Y사와 「생산물분배계약」을 체결하여지분구조로 □□광구 탐사사업에 참여하였다.

이후, ① 20XX년 XX월, 공사는 보유지분(X%)의 X%(X%)를 T사에 양도하고, ② 20XX년 XX월에는 한국 측 참여사 보유지분(X%)의 X%(X%)를 T사와 V사에 양도하여 현재 공사는 X%의 지분을 보유하고 있으며, 한국 측 참여사는 총 X%를 보유하고 있다.

한편, 20XX년 XX월 한국 측 참여사 보유지분의 X%를 T사와 V사에 양도할 당시 체결된 「지분양도계약」상의 양도 조건에 따르면, T사와 V사는 기투자비 미화 X만 달러와 프리미엄 X만 달러를 한국 측 참여사에 보상하기로 되어 있으며, 특히 프리미엄의 경우 계약 완결일 이후 X년 이내 미화 X만 달러까지 한국 측 사업비를 T사와 V사가 대납한다고 명시되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

프리미엄의 경우 계약 완결일 이후 X년 이내 미화 X만 달러까지 한국 측의 사업비를 T사와 V사가 대납한다고 명시되어 있으므로, □□□□처는 지분양도 계약상의 사업비 대납 기간과 금액을 확인하고 대납실적을 모니터링하여 사업비 대납기간 도과여부와 사업비 대납 실적 등에 대해 철저히 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 당시 업무를 담당한 ■■■ 처는 20XX. XX. XX. 이메일을 통해 T사와 V사에 사업비 대납 지속 의사를 문의하고, 20XX. XX. XX.과 같은 해 XX. XX.에 각 이메일을 통해 T사와 V사로부터 기간의 제한이 없이 사업비를 계속하여 지급하겠다는 의사를 회신받았으나 이는 「지분양도계약」상에 따라 효력이 인정되지 않는데도 당시 ■■■ 처는 이를 인지하지 못한 채 공식 서신을 발송하는 등의 조치는 취하지 않았던 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 사업참여계약, 지분양도계약 등에 따른 의사표시 방법도 인지하지 못하는 등의 사례가 재발하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)